

הסכם מסגרת לשיתוף פעולה עסקי

שנערך ונחתם ביום 12 בחודש מאי בשנת 2026

בין:

פיאסטה (Fiesta)

(להלן: "החברה")

מצד אחד

לבין:

אליהו, ח.פ.ת.ז. 214440943

מרחוב חסדאי 21 חולון

(להלן: "הספק")

מצד שני

1. מבוא, הצהרות ופרשנות

- 1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ותנאי יסודי בו כוחו כגוף ההסכם לכל דבר ועניין.
- 1.2. כותרות הסעיפים בהסכם זה הוספו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של ההסכם או לכל צורך אחר.
- 1.3. מוצהר ומוסכם בזאת כי החברה מפעילה פלטפורמה טכנולוגית ושיווקית לניהול, קידום ותיווך ספקים בתחום האירועים, המבוססת על מודל חלוקת תגמולים עם לקוחות הקצה (להלן: "השירות").
- 1.4. הספק מצהיר ומתחייב בזה כלפי החברה כי הוא מעוניין להתקשר עם החברה לצורך קבלת שירותי שיווק, חשיפה והפניית לקוחות פוטנציאליים, והכל בכפוף לתנאי הסכם זה להלן.

2. המודל העסקי והתמורה

- 2.1. בגין כל התקשרות חוזית שבוצעה ואירוע שהתקיים בפועל מול לקוח אשר הופנה לספק באמצעות החברה, מתחייב הספק לשלם לחברה עמלה בשיעור של 15% (חמישה עשר אחוזים) בתוספת מע"מ כחוק מסך העסקה הכולל (להלן: "העמלה").
- 2.2. מוצהר ומוסכם בזאת כי העמלה תחולק ותוקצה באופן הבא:
 - 2.2.1. שיעור של 7% (שבעה אחוזים) יועבר על ידי החברה ללקוח הקצה כהטבת "החזר כספי" (להלן: "ההטבה ללקוח").
 - 2.2.2. שיעור של 8% (שמונה אחוזים) יישמר בידי החברה בגין דמי ניהול, תפעול ושיווק.
- 2.3. מועד התשלום: הספק מצהיר ומתחייב בזה להעביר את העמלה לחברה במועד קבלת התשלום מהלקוח.
- 2.4. למען הסר ספק, ככל שאירוע בוטל והספק לא קיבל תמורה מהלקוח, לא תחול חובת תשלום עמלה בגין אותה הפניה.

3. הצהרות והתחייבויות נוספות

- 3.1. הספק מצהיר ומתחייב בזה כלפי החברה להעניק ללקוחות המופנים את הצעת המחיר המיטיבה ביותר, ומתחייב מפורשות כי גובה העמלה לא יגולגל על הלקוח ולא יביא להעלאת מחיר השירות.
- 3.2. הספק מתחייב לספק את שירותיו ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, תוך עמידה בלוחות זמנים ובסטנדרטים של שירות אדיב ואיכותי.

4. אי-עקיפה וסודיות

- 4.1. הספק מצהיר ומתחייב בזה כי לא יפנה, במישרין או בעקיפין, ללקוח שהופנה אליו על ידי החברה, ולא יבצע

עמו התקשרות עסקית העוקפת את תשלום העמלה המפורט בסעיף 2 לעיל.
4.2. הצדדים מסכימים כי הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. במקרה של הפרה כאמור, יפצה הספק את החברה בפיצוי מוסכם, מוערך מראש וללא צורך בהוכחת נזק, בסך השווה ל-**פי 3 (פי שלושה)** מגובה העמלה המקורית שהייתה אמורה להשתלם.

5. תקופת ההסכם וסיומו

- 5.1. הסכם זה הינו לתקופה בלתי קצובה. כל צד יהא רשאי להביא את ההסכם לסיומו במתן הודעה מוקדמת בכתב של 30 ימים.
5.2. סיום ההסכם לא יגרע מחובת הספק לשלם עמלה בגין לקוחות שהופנו אליו במהלך תקופת ההסכם, גם אם האירוע התקיים לאחר מועד סיומו.

החברה (Fiesta)

אלהו יידגרוב
הספק